

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

A **teoria do risco administrativo** é a regra no Brasil quando falamos sobre a responsabilidade civil do Estado. Como vimos, o Estado possui uma **responsabilidade civil objetiva pelos danos que causa a terceiros**.

Isso significa que, **independentemente de dolo ou culpa, o Estado deve responder pelos prejuízos decorrentes de sua atuação**. Segundo a doutrina, essa responsabilidade objetiva decorre do fato de que o risco é inerente à atividade administrativa.

Afinal, a administração pública conduz a vida da sociedade, estabelece diretrizes, impõe regras, aplica punições e organiza o funcionamento do Estado, o que naturalmente envolve riscos.

Por ser uma atividade que lida diretamente com a vida das pessoas e a organização da sociedade, há um risco implícito, e é esse risco que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado. No entanto, há um ponto fundamental dentro da teoria do risco administrativo: embora o Estado responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, **existem hipóteses em que essa responsabilidade pode ser afastada por excludentes**.

Nessas situações, mesmo havendo uma conduta do Estado e um dano, **pode haver ausência de um elemento essencial para a configuração da responsabilidade: o nexo causal**. Ou seja, se não houver uma relação direta entre a conduta do Estado e o dano sofrido pelo indivíduo, não há que se falar em responsabilidade estatal.

Diferente da teoria do risco administrativo, existe a **teoria do risco integral**, que estabelece que o Estado deve se responsabilizar de forma absoluta, sem qualquer possibilidade de alegação de excludentes de responsabilidade. Nesse modelo, o Estado responde integralmente pelos danos causados, independentemente das circunstâncias.

No entanto, **essa não é a regra no Brasil**. No ordenamento jurídico brasileiro, prevalece a teoria do risco administrativo, que admite a responsabilização objetiva do Estado, mas também reconhece hipóteses em que essa responsabilidade pode ser afastada.

Embora a teoria do risco administrativo seja a regra no Brasil, **a teoria do risco integral pode ser aplicada em situações excepcionais**.

Essas exceções são importantes e frequentemente cobradas em provas de concurso. Um dos casos em que se adota a teoria do risco integral é quando há danos a bens e pessoas, sejam passageiros ou não, decorrentes de **atentados terroristas, atos de guerra ou eventos similares, praticados no Brasil ou no exterior, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluindo-se empresas de táxi aéreo**.

Nessa situação, o Estado atua como garantidor universal, ou seja, mesmo que não tenha sido o responsável direto pelo ato terrorista, ele deve ressarcir as vítimas ou suas famílias.

Outra hipótese de aplicação do risco integral ocorre no caso de **danos decorrentes de atividade nuclear**. A atividade nuclear, por sua própria natureza, representa um grande risco para a sociedade. Como se trata de uma atividade extremamente perigosa, qualquer dano que dela resulte deve ser integralmente ressarcido pelo Estado, sem possibilidade de excludentes, como culpa exclusiva da vítima.

Se o Estado assume o risco ao operar instalações nucleares ou realizar testes dessa natureza, ele também deve assumir total responsabilidade pelos danos causados.

No caso de **danos ambientais, a responsabilidade do Estado também pode ser objetiva, mas de forma subsidiária**. Segundo a Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça, a administração pública pode ser responsabilizada de maneira solidária pelos danos ambientais resultantes de sua omissão no dever de fiscalização.

No entanto, a execução dessa responsabilidade será subsidiária, ou seja, o Estado só será acionado para pagar a indenização se o causador direto do dano não for encontrado ou não tiver condições de arcar com os custos.

Além disso, há a questão do **seguro DPVAT**, que garante indenização às vítimas de acidentes de trânsito independentemente da culpa.

Nesse caso, o Estado também assume a responsabilidade de indenizar, ainda que não tenha participação direta no evento nem exista um nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela vítima. Isso demonstra que, em determinadas situações específicas, o Brasil adota a teoria do risco integral, garantindo a reparação dos danos sem possibilidade de alegação de excludentes de responsabilidade.

Excludentes da Responsabilidade

As **excludentes de responsabilidade** são situações que **afastam a obrigação do Estado de indenizar, pois, apesar de haver uma conduta e um dano, não estão presentes todos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil.**

Entre as principais excludentes cobradas em provas de concurso estão o **caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro.**



O caso fortuito e a força maior são eventos imprevisíveis ou inevitáveis que ocorrem sem a interferência da administração pública e que acabam gerando danos a terceiros.

No entanto, há divergência doutrinária sobre a distinção entre os dois. **Para autores como Maria Sylvia Zanella Di Pietro, apenas a força maior seria uma excludente de responsabilidade, pois o caso fortuito ainda envolveria algum nível de participação do Estado.**

Já outra corrente doutrinária defende que tanto o caso fortuito quanto a força maior podem ser excludentes de responsabilidade, sendo que a principal diferença entre eles é que **a força maior decorre de eventos naturais, enquanto o caso fortuito envolve situações imprevisíveis relacionadas à ação humana.**

Por exemplo, se uma enchente destrói casas e deixa moradores desabrigados, o Estado não será responsabilizado, pois se trata de um evento de força maior. No entanto, se for provado que o alagamento ocorreu devido à falta de manutenção dos bueiros, então pode-se configurar uma omissão estatal que geraria o dever de indenizar.

Outro exemplo de força maior seria um raio que atinge e destrói uma ponte momentos antes de uma ambulância do SAMU atravessá-la, impedindo o atendimento a um paciente em estado grave.

Se o atraso no atendimento resultar na morte do paciente, a família não poderá responsabilizar o Estado, pois não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido. O raio, um evento natural imprevisível e inevitável, foi o fator determinante do atraso e, consequentemente, da tragédia.

Dessa forma, as excludentes de responsabilidade demonstram que, apesar da aplicação da teoria do risco administrativo no Brasil, há situações em que o Estado não será responsabilizado, pois o dano não decorre diretamente de sua ação ou omissão, mas de fatores externos que rompem o nexo de causalidade.

O **caso fortuito**, diferentemente da força maior, decorre de **atos humanos imprevisíveis ou inevitáveis que acabam gerando danos a terceiros**. Um exemplo disso ocorre quando servidores de um determinado órgão entram em greve, prejudicando a prestação de um serviço essencial.

Imagine uma categoria responsável por tapar buracos nas ruas de uma cidade. Se esses servidores entram em greve e, ao longo desse período, fortes chuvas aumentam a deterioração do asfalto, resultando em um grande número de buracos que causam danos aos veículos, o Estado poderia ser responsabilizado?

Nesse caso, o Estado não responderia, pois a greve, que é um fato humano, seria considerada um caso fortuito. No entanto, há divergência doutrinária, pois alguns autores argumentam que o Estado poderia ter se preparado para essa situação e, portanto, não haveria excludente de responsabilidade.

Outro exemplo de caso fortuito ocorreu recentemente no Brasil. Uma ambulância tentava chegar até um paciente em estado grave, mas encontrou uma rodovia bloqueada por manifestantes políticos que impediam a passagem, inclusive de veículos de emergência. Essa situação impediu o atendimento, levando ao óbito do paciente.

Nesse caso, a barreira imposta pelos manifestantes é um evento humano imprevisível, caracterizando um caso fortuito que exime o Estado de responsabilidade. A família da vítima não poderia ingressar com ação contra o Estado, pois não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

Além do caso fortuito e da força maior, outra **excludente de responsabilidade** é a culpa exclusiva da vítima. Aqui, a vítima é a única responsável pelo dano, sem qualquer participação do Estado na sua ocorrência. Um exemplo clássico é um carro oficial do Estado sendo conduzido dentro dos limites de velocidade e obedecendo todas as regras de trânsito, quando, de repente, uma pessoa se joga na frente do veículo e acaba sendo atropelada.

Nesse caso, a vítima sozinha praticou a conduta que gerou o dano, o que exclui qualquer responsabilidade estatal.

É importante diferenciar a culpa exclusiva da vítima da culpa concorrente. Se, no mesmo exemplo, o carro oficial estivesse em alta velocidade e a vítima se jogasse na frente do veículo, ambos teriam contribuído para o resultado.

Nesse caso, haveria culpa concorrente, e o Estado poderia ser parcialmente responsabilizado. No entanto, quando a vítima sozinha é a causadora do dano, sem qualquer colaboração do Estado, aplica-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

O fato de terceiro é outra excludente de responsabilidade do Estado. Ele ocorre quando o dano não é causado nem pelo Estado nem pela vítima, mas sim por um terceiro, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização estatal. Um exemplo clássico envolve passageiros de ônibus operados por concessionárias privadas que prestam serviço público.

Se um passageiro é assaltado dentro do ônibus, ele não pode processar a concessionária, pois o assalto foi um ato exclusivo de terceiros. A empresa de transporte não teve culpa na ocorrência do crime.

No entanto, caso fique comprovado que a concessionária não tomou medidas mínimas de segurança para evitar situações como essa, poderia haver uma discussão sobre omissão específica, que poderia gerar responsabilidade.

Outro ponto importante é a relação entre excludentes de ilicitude penal e a responsabilidade civil do Estado. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o fato de um agente público agir sob uma excludente de ilicitude penal não afasta a possibilidade de o Estado ser responsabilizado civilmente.

Por exemplo, se um policial, em cumprimento do dever legal, entra em confronto com criminosos e, em meio à troca de tiros, acidentalmente atinge um transeunte, ele não será responsabilizado criminalmente. Isso porque agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal. No entanto, o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo dano causado à vítima, pois a excludente penal não afasta a obrigação estatal de indenizar.

O mesmo raciocínio se aplica a casos de legítima defesa. Se um agente público, ao tentar se defender, causa danos a terceiros, ele não responderá criminalmente, pois atuou sob uma excludente de ilicitude.

No entanto, o Estado pode ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos causados. Isso reforça o entendimento de que a responsabilidade do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, busca garantir a reparação de danos mesmo quando seus agentes atuam dentro da legalidade, desde que haja nexo de causalidade entre a atividade estatal e o dano sofrido pela vítima.

O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de 2019 com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é **objetiva quando um profissional de imprensa é ferido por agentes policiais durante a cobertura de manifestações com tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes**.

Situações desse tipo ocorrem frequentemente no Brasil, onde a polícia, ao tentar conter excessos em manifestações, utiliza balas de borracha, spray de pimenta e outras medidas de controle.

Caso um jornalista que esteja cobrindo o evento seja atingido e ferido, o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados, independentemente da intenção ou culpa do policial envolvido. Isso significa que, ainda que o agente estatal não tenha agido com dolo ou culpa, o Estado será responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo profissional de imprensa.

Entretanto, esse entendimento do STF também prevê uma excludente de responsabilidade em situações específicas. O Estado poderá se eximir da obrigação de indenizar quando ficar comprovado que o jornalista descumpriu uma advertência clara e ostensiva feita pela polícia sobre a delimitação de áreas de risco.

Em outras palavras, se os policiais alertarem expressamente os jornalistas para que não ultrapassem uma determinada área por ser perigosa e, mesmo assim, eles avançarem e sofrerem danos, a culpa será exclusivamente da vítima. Nesse caso, o Estado não poderá ser responsabilizado.

Essa decisão estabelece um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a necessidade de garantir a segurança dos profissionais que cobrem manifestações. O Estado responde objetivamente quando os jornalistas estão exercendo sua função dentro de condições normais e previsíveis, mas pode se eximir da responsabilidade caso os profissionais assumam conscientemente um risco previamente advertido pelas autoridades.

STF: REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1055) - RE 1209429

“É objetiva a responsabilidade civil do estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco a sua integridade física”.

Conduta Lícita

Quando falamos sobre a **responsabilidade do Estado por condutas lícitas**, é interessante perceber que, geralmente, imaginamos que o Estado causa danos a terceiros por meio de condutas ilícitas praticadas por seus agentes. No entanto, **o Estado também pode ser responsabilizado quando seus agentes praticam condutas lícitas**, mas não qualquer conduta lícita.

É importante ter cuidado com essa distinção, pois **nem toda ação legal que cause dano a terceiros gera automaticamente a responsabilidade civil do Estado**. Pode ocorrer uma situação em que um ato do Estado, ainda que dentro da legalidade, resulte em prejuízo para alguém, mas isso, por si só, não significa que haverá obrigação de

indenização.

Isso acontece porque existe uma teoria chamada **teoria do risco social**. Segundo essa teoria, todos nós que vivemos em sociedade estamos sujeitos a pequenos dissabores e contratempos cotidianos. Simplesmente pelo fato de convivemos em sociedade, aceitamos a existência de certos danos menores, que fazem parte da vida em comunidade e que não devem ser indenizados pelo Estado.

Para que uma conduta lícita do Estado gere direito à indenização, ela precisa ser caracterizada como uma conduta anormal e especial. O que isso significa? A conduta deve ultrapassar o nível de dano comum e se tornar um prejuízo extraordinário.

Um exemplo prático ajuda a ilustrar essa situação. Em João Pessoa, há um viaduto chamado Sonrisal, e, em algumas ocasiões, o órgão de trânsito local decide bloquear parte da via para direcionar o tráfego por outros caminhos, o que pode causar grande congestionamento.

Suponha que um professor precise se deslocar para dar aula presencial em um curso na cidade e, no trajeto habitual, encontre esse bloqueio. Esse desvio inesperado gera um trânsito intenso, ele se atrasa para a aula e acaba tendo um prejuízo financeiro.

A pergunta que surge é: ele teria direito a uma indenização do Estado por esse dano? A resposta é não. Isso porque o dano sofrido não ultrapassa o que é considerado um mero dissabor da vida em sociedade. Pequenos atrasos e contratempos fazem parte do cotidiano e não configuram um dano indenizável.

Portanto, para que o Estado seja responsabilizado por uma conduta lícita, é preciso que o dano causado seja anormal, ou seja, que vá além dos pequenos inconvenientes que todos estamos sujeitos a enfrentar no dia a dia.



Além de ser um **dano anormal**, para que o Estado seja responsabilizado por uma conduta lícita, o dano também precisa ser **especial**. Isso significa que ele deve afetar especificamente uma pessoa ou um grupo restrito, não podendo ser um dano genérico que atinja várias pessoas de forma indiscriminada.

Para compreender melhor esse conceito, podemos imaginar um município no interior de qualquer estado brasileiro, seja na Paraíba, São Paulo, Bahia, Minas Gerais ou Mato Grosso.

Uma característica comum às cidades do interior é a presença de uma praça central, que funciona como ponto de encontro da comunidade.

Essa praça geralmente conta com bancos, equipamentos de ginástica, quadras esportivas e outros espaços de lazer. Em frente a essa praça, há uma rua com diversas residências, e entre elas, há um hotel que se beneficia da localização privilegiada, estando próximo à praça e à igreja.

Agora, imagine que o Estado decide transformar essa praça em um cemitério. Como há uma igreja próxima, isso pode parecer conveniente, pois já se realizam missas e cerimônias religiosas na região. No entanto, essa mudança causa um impacto significativo no hotel que está situado em frente ao novo cemitério.

Muitos hóspedes podem evitar se hospedar no local por medo, desconforto ou simples aversão à ideia de estar tão próximo a um cemitério. O resultado é uma queda drástica no número de reservas, gerando um prejuízo financeiro para o proprietário do hotel.

Nesse caso, há todos os elementos para a responsabilização do Estado. Primeiro, a conduta do Estado foi lícita, pois ele tem o poder de decidir a destinação do espaço público e agir em prol do interesse coletivo. Em segundo lugar, houve um dano real, já que o hotel sofreu prejuízo financeiro devido à diminuição da clientela.

Além disso, **existe um nexo de causalidade claro entre a conduta do Estado e o dano sofrido pelo hotel**. No entanto, o que torna esse caso passível de indenização é o fato de o dano ser anormal e especial. Ele é anormal porque transformar uma praça em cemitério não é uma situação corriqueira e causa um impacto significativo no entorno.

Além disso, é um dano especial porque não atingiu todas as pessoas da mesma forma. Os moradores das casas vizinhas podem até ter alguma insatisfação, mas não sofrem um prejuízo econômico direto como o dono do hotel, que depende do movimento de hóspedes.

Portanto, para que o Estado seja responsabilizado por uma conduta lícita, é necessário que o dano ultrapasse o mero dissabor da vida em sociedade, sendo tanto anormal quanto especial.

Esse exemplo ilustra bem a aplicação desse princípio, mostrando que, mesmo quando age dentro da legalidade, o Estado pode ser obrigado a indenizar caso suas ações causem prejuízos específicos e excepcionais a determinados indivíduos.

Resumo

Teoria do Risco Administrativo e do Risco Integral:

- Teoria do Risco Administrativo Regra no Brasil: O Estado responde objetivamente pelos danos que causa a terceiros
- Possibilidade de excludentes: Apesar da responsabilidade objetiva, há hipóteses em que o Estado pode ser isentado.
- Teoria do Risco Integral:
- Exceção no Brasil: Aplica-se em casos específicos, onde o Estado responde integralmente, sem excludentes.
- Principais hipóteses:
 - Atentados terroristas contra aeronaves de matrícula brasileira: O Estado atua como garantidor universal.
 - Danos decorrentes de atividade nuclear: O risco é inerente à atividade, sem possibilidade de excludentes.
 - Dano ambiental: Responsabilidade objetiva e subsidiária do Estado (Súmula 652 do STJ).
 - Seguro DPVAT: Indenização paga pelo Estado independentemente de culpa.

Excludentes de Responsabilidade do Estado:

- Ocorrem quando não há a configuração completa dos elementos necessários para responsabilização estatal.

- Caso Fortuito e Força Maior:
 - Eventos imprevisíveis ou inevitáveis que impedem a atuação do Estado.
 - Força maior: Decorre de fatores naturais, como enchentes, tempestades ou raios que destroem infraestrutura.
 - Caso fortuito: Decorre de eventos humanos imprevisíveis, como greves de servidores ou bloqueios de rodovias por manifestações.
 - Diferença doutrinária: Alguns autores aceitam apenas a força maior como excludente.
- Culpa Exclusiva da Vítima
 - Ocorre quando a própria vítima, sozinha, é responsável pelo dano.
 - Diferença de culpa concorrente: Se houver participação do Estado na causa do dano, há responsabilidade parcial (exemplo: veículo oficial em alta velocidade).
- Fato de Terceiro
 - O dano é causado exclusivamente por um terceiro, sem participação do Estado ou da vítima.
- Responsabilidade Civil em Excludentes de Ilícitude Penal
 - O Estado pode ser responsabilizado civilmente mesmo quando o agente público atua sob uma excludente penal.
- Posição do STF sobre Jornalistas em Manifestações
 - Regra: O Estado responde objetivamente quando jornalistas são feridos por policiais durante coberturas de manifestações.
 - Excludente: Se a polícia delimitar uma área de risco e o jornalista ignorar a advertência, o Estado não será responsabilizado.

Responsabilidade do Estado por Condutas Lícitas:

- Regra geral: O Estado é responsabilizado por condutas ilícitas de seus agentes que causem dano a terceiros.
- Exceção: O Estado também pode ser responsabilizado por condutas lícitas, desde que o dano seja:
- Anormal: Vai além dos meros dissabores da vida em sociedade.
- Especial: Atinge um indivíduo ou um grupo restrito de pessoas de forma diferenciada.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
